

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3578/2531

อัยการ น่าน
นาย ราชันย์ หรือ ราชัญ กาช้าง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 55, มาตรา 78

ป. นำเอาลูกระเบิดมือออกมาจากกระเป๋ากางเกง ย่อมแสดงว่าเป็นของที่ ป. นำมาเองอันแสดงถึงความเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวและตามสภาพที่เป็นลูกระเบิดมือลูกเดียวเป็นของมีไว้ผิดกฎหมายต้องชุกซ่อนไว้ การได้มารวมตลอดถึงการใช้ก็ย่อมเป็นเรื่องตัวคนเดียว มีโอกาสที่จะมีร่วมกันได้ยาก เพียงแต่จำเลยได้รับลูกระเบิดมือที่ ป. โยนไปยังจำเลยแล้วโยนขึ้นฟ้าและโยนกลับไปให้ ป. แม้จะถือว่าเป็นการโยนเล่นด้วยกันก็ยังไม่พอถือว่าเป็นการร่วมมือลูกระเบิดมือกับ ป.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 55, 78 ที่แก้ไขแล้ว ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32,83 ธิบิลูกระเบิดขว้างของกลาง จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490มาตรา

55, 78 ที่แก้ไขแล้ว จำเลยอายุ 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 75 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 ปี ธิบของกลางจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในวันเกิดเหตุนายสุรัตน์พบจำเลยอยู่
กับนายปราโมทย์ นายปราโมทย์นำลูกกระเบิดมือลูกหนึ่งออกมาจากกระเป๋าทางเกง
และโยนขึ้นไปบนอากาศหลายครั้งแล้วโยนให้จำเลยรับ จำเลยรับแล้วโยนขึ้นไปบน
อากาศครั้งหนึ่งแล้วโยนกลับไปให้นายปราโมทย์ซึ่งโยนลูกกระเบิดมือเล่นอีกหลายครั้ง
จนตกลงไปที่พื้นดินนายสุรัตน์ไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ นายปราโมทย์เอา
ลูกกระเบิดมือไปซ่อนไว้ที่บริเวณคันทนา เจ้าพนักงานตำรวจไปยังที่เกิดเหตุ ค้นตัวนาย
ปราโมทย์และจำเลย ไม่พบอะไร ต่อเมื่อไปค้นที่บริเวณคันทนาจึงพบลูกกระเบิดมือของ
กลางแล้วได้ตามจับจำเลยกับนายปราโมทย์มาได้ ได้ดำเนินคดีแก่นายปราโมทย์เป็น
อีกคดีหนึ่ง นายปราโมทย์ให้การรับสารภาพว่าลูกกระเบิดมือเป็นของตน ศาลพิพากษา
ลงโทษคดีถึงที่สุดแล้ว ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงตามทางนำสืบของโจทก์เช่นนี้เห็นว่าโจทก์
มิได้นำสืบข้อเท็จจริงใด ที่แสดงว่าจำเลยได้ร่วมมือลูกกระเบิดมือของกลางกับนาย
ปราโมทย์ ที่ปรากฏจากทางนำสืบของโจทก์ว่านายปราโมทย์นำเอาลูกกระเบิดมือออก
มาจากกระเป๋าทางเกงยอมแสดงว่าเป็นของที่นายปราโมทย์นำมาเองอันแสดงถึง
ความเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว ตามสภาพที่เป็นลูกกระเบิดมือลูกเดียวเป็นของมิไ้ผิด
กฎหมาย ต้องชุกซ่อนไว้ การได้มารวมตลอดถึงการใช้ก็ยอมเป็นเรื่องตัวคนเดียว มี
โอกาสที่จะมีร่วมกันได้ยากเพียงแต่จำเลยได้รับลูกกระเบิดมือที่นายปราโมทย์โยนไป
ยังจำเลยแล้วโยนขึ้นฟ้าและโยนกลับไปให้นายปราโมทย์ แม้จะถือว่าเป็นการโยน
เล่นด้วยกัน ก็ยังไม่พอถือว่าเป็นการร่วมมือลูกกระเบิดมือของกลางกับนายปราโมทย์
นอกจากนี้นายปราโมทย์ถูกฟ้องและได้รับสารภาพว่าลูกกระเบิดมือเป็นของตน และ
ได้มาเป็นพยานจำเลยเบิกความในทำนองว่า นายปราโมทย์เป็นเจ้าของลูกกระเบิดมือ

ของกลางแต่ผู้เดียวพยานหลักฐานโจทก์จึงไม่พอฟังว่าจำเลยมีลูกระเบิดมือของกลาง ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(นิเวศน์ คำผอง-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>